



Settore Tecnico

Prot. n° 2437, del 02/05/2023

Oggetto: *“Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato “Marchesale” foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace”. CIG: Z3639388FB*

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

(art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'esito della procedura di gara di cui all'oggetto, come risulta dal Verbale di gara n° 3 del 02.03.2023;

Vista la proposta di aggiudicazione del 02.03.2023;

Preso atto della determinazione n° 114 del 02/03/2023, provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione, con la quale si è annullata in autotutela la determinazione n° 66 del 06/02/23 e contestualmente approvato il verbale di gara n° 03 nonchè disposta l'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, del servizio in oggetto all'operatore economico primo classificato: General Industry srl con sede in Piazza Bruno Ionadi n. 20 a Spadola (VV) - P.I. 03673690792, che ha offerto un aumento percentuale dell'111,000 % pari ad un importo netto di € 68.510,94 oltre IVA come per legge;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 32 comma 7) e 36 comma 5) primo periodo del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

Dato atto che si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, acquisendo la seguente documentazione:

- ✓ Certificato del Casellario Giudiziale;
- ✓ Certificato Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- ✓ Certificato del Casellario dei carichi pendenti;
- ✓ Certificato di regolarità fiscale;
- ✓ Autocertificazione antimafia;
- ✓ Certificato di iscrizione all'albo regionale delle imprese boschive;
- ✓ Certificato del Tribunale competente di inesistenza di procedura fallimentare e di assenza di procedure concorsuali per società;
- ✓ Certificato di ottemperanza ai sensi della Legge n° 68/1999 e s.m.i.;

Rilevato, pertanto, che dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50;

ATTESTA

che in data 02/05/2023, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016, per le ragioni indicate in premessa, è **intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione** disposta con la determinazione n° 114 del 02/03/2023.

DICHIARA

1. di comunicare d'ufficio, nel rispetto di cui all'art. 76 comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 gg., ai soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma;
2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art. 32 commi 8, 9 e 10 del D. Lgs. n° 50/2016.

RENDE NOTO

- a) che gli atti sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace;
- b) che il presente attestato sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Antonio Macaluso)

